

Test Predefinido

Procedimiento Ordinario

Pregunta 1 – María presenta una demanda dentro del procedimiento ordinario. En el escrito identifica al juzgador, relata los hechos y firma junto con su abogado. Sin embargo, **no anuncia los medios de prueba ni establece claramente la pretensión.**

Como juzgador, ¿qué corresponde hacer?

- A) Admitir inmediatamente la demanda.
- B) Disponer que la actora complete o aclare la demanda dentro de tres días.
- C) Convocar directamente a audiencia preliminar.
- D) Archivar inmediatamente el proceso sin oportunidad de subsanar.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 142 COGEP** exige que la demanda contenga, entre otros requisitos, **el anuncio de medios de prueba y una pretensión clara y precisa**. Si faltan requisitos, el **Art. 146** dispone que el juzgador ordene completar o aclarar la demanda en **3 días**; si no se corrige, procederá el archivo.

Pregunta 2 – Un estudiante revisa un caso donde el actor presentó correctamente la demanda. El juez demora varias semanas antes de examinar si cumple requisitos legales.

Según el documento, ¿cuál es el término máximo para examinar y calificar la demanda?

- A) 48 horas.
- B) 3 días.
- C) 5 días.
- D) 30 días.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

El **Art. 146 COGEP** establece que, presentada la demanda, el juzgador examinará si cumple requisitos generales y especiales **en un término máximo de cinco días**. Si cumple, calificará y tramitará la causa.

Pregunta 3 – El citador acude al domicilio del demandado, pero no logra encontrarlo personalmente.

¿Qué forma de actuación corresponde según el procedimiento ordinario?

- A) Suspender definitivamente la citación.
- B) Publicar inmediatamente en prensa nacional.
- C) Entregar tres boletas en días distintos en el domicilio.
- D) Dictar sentencia en rebeldía.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

El **Art. 55 COGEP** señala que, si no se encuentra personalmente al demandado, la citación podrá realizarse mediante **tres boletas entregadas en días distintos** en su domicilio o residencia; si no hay personas presentes, podrán fijarse en la puerta del lugar.

Pregunta 4 –: Pedro quiere demandar a una persona cuyo domicilio y residencia resultan imposibles de determinar. Afirma haber realizado diligencias para ubicarla.

¿Qué requisito adicional exige el procedimiento antes de admitir esta forma de citación?

- A) Solicitar autorización municipal.
- B) Declaración juramentada indicando imposibilidad de determinar individualidad, domicilio o residencia.
- C) Haber intentado únicamente la citación por correo electrónico.
- D) Presentar un recurso de apelación previo.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 56 COGEP** exige que quien solicita citación por medios de comunicación declare **bajo juramento** que fue imposible determinar la individualidad, domicilio o residencia del demandado y que se realizaron diligencias necesarias para localizarlo.

Pregunta 5 – En un proceso ordinario, el demandado fue citado válidamente. El estudiante debe calcular cuánto tiempo tiene para responder.

¿Cuál es el término para presentar la contestación?

- A) 10 días.
- B) 20 días.
- C) 30 días.
- D) 60 días.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

El **Art. 291 COGEP** dispone que la o el demandado tendrá **30 días** para presentar su contestación a la demanda, contados desde la práctica de la última citación cuando existan varios demandados.

Pregunta 6 – En un procedimiento ordinario, ya venció el término de contestación a la demanda. El juez debe actuar.

¿Qué corresponde según el COGEP?

- A) Convocar audiencia preliminar después de 60 días.
- B) Convocar audiencia preliminar dentro de los tres días posteriores al vencimiento del término anterior.
- C) Emitir sentencia inmediata.
- D) Abrir directamente período probatorio.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 292** dispone que, con o sin contestación, **dentro de los 3 días posteriores al vencimiento del término anterior**, el juzgador convocará a audiencia preliminar.

Pregunta 7 – El juez convocó audiencia preliminar. Un estudiante debe verificar si la fecha señalada es válida.

¿En qué plazo debe realizarse?

- A) Entre 5 y 8 días.
- B) Entre 10 y 20 días.
- C) Máximo 45 días.
- D) Dentro de 90 días.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

Según el **Art. 292**, la audiencia preliminar debe realizarse **en un término no menor a 10 ni mayor a 20 días**.

Pregunta 8 : Instalada la audiencia preliminar, la parte demandada insiste en sus excepciones previas.

¿Cuál es la actuación inicial del juzgador?

- A) Ignorarlas hasta la sentencia.
- B) Solicitar pronunciamiento de las partes sobre las excepciones propuestas.
- C) Declarar automáticamente nulidad.
- D) Remitir el caso a mediación.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 294 numeral 1** señala que instalada la audiencia, el juzgador solicitará a las partes que **se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas**.

Pregunta 9 – Durante audiencia preliminar, actor y demandado llegan a un acuerdo completo.

¿Qué efecto produce?

- A) Se suspende el proceso por 90 días.
- B) El juez aprueba mediante sentencia que causa ejecutoria.
- C) Debe abrirse período probatorio igualmente.
- D) Debe enviarse obligatoriamente a Corte Provincial.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 294 numeral 4** dispone que si existe **conciliación total**, ésta será aprobada mediante **sentencia que causará ejecutoria**.

Pregunta 10 – Las partes solucionan únicamente una parte del conflicto.

¿Cómo debe proceder el juez?

- A) Declarar terminado todo el proceso.
- B) Aprobar la conciliación parcial y continuar sobre la controversia restante.

- C) Archivar inmediatamente.
- D) Convocar nuevo juicio.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 294 numeral 5** establece que la conciliación parcial se aprueba mediante **auto con fuerza ejecutoria**, continuando el proceso respecto de la materia aún controvertida.

Pregunta 11 – En Mediación El juez considera viable un acuerdo extrajudicial.

¿Qué puede hacer conforme al procedimiento ordinario?

- A) Ordenar sentencia anticipada.
- B) Remitir la controversia a un centro de mediación legalmente constituido.
- C) Eliminar la audiencia preliminar.
- D) Negar toda conciliación.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 294 numeral 6** autoriza al juzgador, de oficio o a petición de parte, disponer que la controversia pase a un **centro de mediación legalmente constituido**.

Pregunta 12 Las partes firman un acta de mediación con acuerdo total.

¿Qué hace el juzgador?

- A) Reinicia la causa.
- B) Incorpora el acta al proceso y lo concluye.
- C) Convoca nueva audiencia preliminar.
- D) Abre etapa probatoria.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El documento establece que si existe **acuerdo total en mediación**, el juez incorporará el acta al proceso **para darlo por concluido**.

Pregunta 13 . Terminadas las primeras intervenciones, las partes deben continuar con sus obligaciones procesales.

¿Qué deben hacer?

- A) Presentar únicamente testigos.
- B) Anunciar la totalidad de las pruebas para audiencia de juicio.
- C) Esperar sentencia.
- D) Apelar inmediatamente.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 294 numeral 7** establece que las partes deben **anunciar la totalidad de pruebas** que presentarán en audiencia de juicio.

Pregunta 14 : Una parte intenta presentar prueba obtenida violando garantías constitucionales.

¿Qué corresponde?

- A) Admitirla obligatoriamente.
- B) Excluir la prueba ilegal.
- C) Resolverla en apelación.
- D) Mantenerla por economía procesal.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El juzgador debe **excluir pruebas ilegales**, incluyendo las obtenidas con violación de normas, garantías constitucionales o requisitos formales.

Pregunta 15 . Concluida la admisibilidad de prueba, corresponde organizar el juicio.

¿Quién fija la fecha?

- A) El actor.
- B) El secretario.
- C) El juzgador.
- D) La Corte Provincial.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

Conforme al **Art. 294**, la o el juzgador fijará la **fecha de la audiencia de juicio** luego del tratamiento probatorio.

Pregunta 16. Ha llegado la fecha señalada para la audiencia de juicio en un procedimiento ordinario.

¿Cuál es la finalidad principal de esta audiencia?

- A) Corregir la demanda inicial.
- B) Practicar prueba, alegar y resolver la controversia.
- C) Presentar únicamente excepciones previas.
- D) Solicitar mediación obligatoria.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La audiencia de juicio constituye la etapa destinada a la **práctica de prueba, exposición de alegatos y resolución del conflicto**, conforme a la estructura del procedimiento ordinario prevista en el COGEP.

Pregunta 17 – Durante audiencia de juicio, una parte intenta presentar prueba documental que nunca fue anunciada en audiencia preliminar.

¿Cómo debe actuar el juzgador?

- A) Admitirla sin análisis.
- B) Diferir el juicio.
- C) Verificar si la prueba fue oportunamente anunciada antes de admitirla.
- D) Remitir el asunto a casación.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

En el procedimiento ordinario, la prueba debe ser **anunciada oportunamente**, y su práctica en juicio depende de la admisibilidad previamente determinada por el juzgador.

Pregunta 18 – Finalizada la práctica probatoria, las partes solicitan intervenir nuevamente.

¿Qué actuación procesal corresponde?

- A) Presentar nuevos testigos.
- B) Formular alegatos finales.
- C) Reiniciar la audiencia preliminar.
- D) Presentar apelación inmediata.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

Luego de practicadas las pruebas, las partes pueden realizar **alegatos finales**, vinculando los hechos demostrados con sus pretensiones y argumentos jurídicos.

Pregunta 19 . Concluida la audiencia de juicio, el estudiante analiza cómo finaliza el procedimiento.

¿Qué corresponde emitir al juzgador?

- A) Reconvención.
- B) Citación adicional.
- C) Sentencia.
- D) Nueva demanda.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

La **sentencia** constituye el acto jurisdiccional mediante el cual el juzgador resuelve el conflicto sometido a conocimiento dentro del procedimiento ordinario.

Pregunta 20 Una parte considera que la sentencia contiene puntos oscuros o ambiguos.

¿Qué mecanismo procesal puede solicitar?

- A) Casación directa.
- B) Reconvención.
- C) Aclaración.
- D) Nueva citación.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

La **aclaración** procede cuando una resolución presenta conceptos dudosos, ambiguos u oscuros que requieren precisión por parte del juzgador.

Pregunta 21. El juez resolvió parcialmente las pretensiones planteadas y omitió pronunciarse sobre un punto solicitado por una parte.

¿Qué recurso corresponde solicitar?

- A) Ampliación.
- B) Mediación.
- C) Contestación.
- D) Citación.

Respuesta correcta: A

Retroalimentación

La **ampliación** procede cuando el juzgador omitió resolver alguno de los puntos controvertidos o peticiones formuladas oportunamente.

Pregunta 22 – Una de las partes considera incorrecta la decisión emitida por el juzgador de primera instancia.

¿Qué finalidad tiene la apelación?

- A) Reiniciar automáticamente el juicio.
- B) Solicitar revisión de la decisión por el superior.
- C) Modificar la demanda inicial.
- D) Presentar nuevas pruebas ilimitadas.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

La **apelación** es un recurso ordinario mediante el cual se busca que un órgano jurisdiccional superior revise la resolución dictada por el juez inferior.

Pregunta 23 – Una parte considera que existe incorrecta aplicación o interpretación de normas jurídicas en la sentencia.

¿Qué recurso resulta pertinente?

- A) Recurso de hecho.
- B) Reconvención.
- C) Casación.
- D) Citación.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación

La **casación** busca controlar la correcta aplicación e interpretación del derecho, revisando errores jurídicos presentes en resoluciones judiciales.

Pregunta 24 . El juez negó la concesión de un recurso solicitado por una de las partes.

¿Qué herramienta procesal podría activarse?

- A) Recurso de hecho.
- B) Contestación complementaria.
- C) Nueva demanda ordinaria.
- D) Conciliación obligatoria.

Respuesta correcta: A

Retroalimentación

El **recurso de hecho** puede interponerse cuando existe negativa respecto de la concesión de determinados recursos previstos en la normativa procesal.

Pregunta 25 – Un estudiante debe explicar la lógica completa del procedimiento ordinario del COGEP.

¿Cuál de las siguientes secuencias refleja correctamente la estructura general?

- A) Sentencia → Demanda → Citación → Juicio.
- B) Citación → Sentencia → Demanda → Apelación.
- C) Demanda → Citación → Contestación → Audiencia preliminar → Audiencia de juicio → Sentencia.
- D) Mediación → Casación → Reconvención → Archivo.

Respuesta correcta: C

Retroalimentación: El procedimiento ordinario se desarrolla de forma secuencial: demanda, calificación, citación, contestación, audiencia preliminar, audiencia de juicio y sentencia, incorporando mecanismos probatorios y recursos procesales contemplados en el COGEP.